

முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், உளுந்தூர்பேட்டை
EA.5/2025 in EP.45/2007 in OS.127/2004

இன்று 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் 15-ஆம் நாள் சாட்சியின் வாக்குமூலம் 1969 ஆம் ஆண்டு 44ம் சட்டத்தின் ஏற்பாட்டின்படி **திருமதி. S. மதுமிதா, B.A., LL.B (Hons).**, முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி(மு.கூ.பொ.), உளுந்தூர்பேட்டை அவர்கள் முன்னிலையில் ஆணையிட்டு உறுதிமொழி செய்யப்படுகிறது.

PW/DW	: RW1
பெயர்	: திரு. முத்துகுமாரசாமி
பாலினம், வயது	: ஆண்/61
தகப்பனார் / கணவர்	: திரு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
தொழில்	: வழக்கறிஞர்
கிராமம்	: சென்னை
தாலுக்கா	: உளுந்தூர்பேட்டை
மாவட்டம்	: கள்ளக்குறிச்சி

குறுக்கு விசாரணை

I. மனுச்சொத்து கந்தசாமிபுரம் மேற்கில் உள்ளது. அதன் விஸ்தீரணம் 4050 சதுரஅடி. மேற்படி மனுச்சொத்தில் ஆர்.சி.சி. மெத்தை வீடு உள்ளது. அது எத்தனை அடுக்குகள் கொண்டது என்பது எனக்கு தெரியாது. நான் நிறைவேற்று மனுவில்மனு சொத்தில் ஆர்.சி.சி. மெத்தை வீடு உள்ளதாக குறிப்பிட்டு சொல்லியுள்ளேன் அது எத்தனை மாடி கட்டிடம் என நிறைவேற்று மனுவில் குறிப்பிட்டு சொல்லியுள்ளேனா என்றால் சொல்வில்லை. மேற்படி மனுச்சொத்து கி-மே.90 அடி , தெ-வ 45 அடி ஆகும். மனுச்சொத்தில் உள்ள ஆர்.சி.சி. மெத்தை வீடு மொத்த சதுரடி 4050 ல் எத்தனை சதுரடியில் அமைந்துள்ளது என்று எனக்கு தெரியாது. மனுச்சொத்தில் மின் இணைப்பு இருக்கும், ஆனால் எத்தனை மின்இணைப்புகள் மனுச்சொத்தில் உள்ளது என்றால் எனக்கு தெரியாது. நிறைவேற்று மனுவில் மொத்த சதுரடியில் ஆர்.சி.சி. மெத்தை கட்டிடம் எத்தனை சதுரடியில் உள்ளது என்பது குறித்தும், எத்தனை மின் இணைப்புகள் உள்ளது என்பது குறித்தும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கவில்லை.

II. பொதுவாக மெத்தை வீடு மதிப்பீடு செய்யும்போது ஒரு தளம் மட்டும் இருந்தால் அதற்கு ஒரு மதிப்பீடும் , முதல் தளம் மற்றும் இரண்டு தளம் இருந்தால் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் மதிப்பீடும் தனித்தனியாக வரும் என்று சொன்னால் அது சரிதான். நான் நிறைவேற்று மனு தாக்கல்செய்த

காலத்தில் அதில் கண்டுள்ள சொத்துக்களின் என்னுடைய மதிப்பாக என்ன குறிப்பிட்டு தாக்கல் செய்தேன் என்று எனக்கு நினைவில்லை. 1ம் எதிர்மனுதாரர் வழக்கு தாக்கல் செய்த காலத்தில் 1ம் எதிர்மனுதாரர் செய்திருந்த உடன்ஜப்தி மனுவில் அதில் கண்டுள்ள சொத்திற்கு என்ன மதிப்பு குறிப்பிட்டிருந்தார் என்பது தற்சமயம் எனக்கு நினைவில்லை. இந்த மனுவின் மனுதாரருக்கு காலம் சென்ற 1ம் எதிர்மனுதாரர் நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்த காலத்தில் என்ன முகவரி குறிப்பிட்டு தாக்கல் செய்திருந்தார் என்றால் அர்ச்சான ஹோட்டல், ஜங்ஷன் ரோடு, பஸ் ஸ்டாண்டு, விருத்தாசலம். நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்த காலத்திலிருந்தே மனுதாரருக்கு மேற்படி முகவரியில் தான் அழைப்பாணை சார்வு செய்யப்பட்டது. 1ம் எதிர்மனுதாரர் நிறைவேற்று மனு நிலுவையில் இருக்கும்போது காலமாகிவிட்ட நிலையில் என்னை வாரிசாக அங்கீகரிக்கவேண்டி நான் இ.எ.எண்.587/2011 என்கின்ற நெம்பரில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தேன். மேற்படி மனுவில் இந்த மனுதாரருக்கு மேலே சொன்ன முகவரிக்கு அழைப்பாணை சார்வு செய்யப்பட்டது.

III. மேற்படி வாரிசு மனு அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு அதன் அடிப்படையில் நிறைவேற்று மனுவில் நான் இ.எ.233/2013 என்கின்ற நெம்பரில் ஒரு திருத்தல் மனு தாக்கல் செய்து அது அனுமதிக்கப்பட்டது. நான் தாக்கல் செய்திருந்த எ.ம.சா.ஆ-4 மற்றும் 5ல் முறையான வாரிசு மனு, திருத்தல் மனு இரண்டிலும் அதன் எதிர்மனுதாரருக்கான Long cause title குறிப்பிட்டிருக்கவில்லை என்றால் அது சரிதான். அதன் பிறகு நான் எ.ம.சா.ஆ-6ன் படியான இ.எ.405/2014 படியான ஏலச்சொத்தின் மதிப்பை குறைக்க வேண்டி மனு தாக்கல் செய்திருந்தேன். மேற்படி எ.ம.சா.ஆ-6 படியான மதிப்பு குறைக்கும் மனுவில் 2010ம் ஆண்டு வரை ஏலச்சொத்தின் மதிப்பு ரூ.40 லட்சம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில் 2014ல் அதன் மதிப்பு கூடுதலாக தான் இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் நான் தாக்கல் செய்திருந்த மேற்படி இ.எ.405/2014 மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்றால் அது சரிதான். இ.எ.276/2016 என்ற நெம்பரில் இரண்டாவதாக ஒரு மதிப்பு குறைப்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தேன். மேற்படி மனுவில் ஏலச்சொத்தின் மதிப்பு ரூ.40 லட்சம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில் 7 வருடம் கழித்து அதன் மதிப்பு கூடுதலாக தான் இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் நான் தாக்கல் செய்திருந்த மேற்படி இ.எ.276/2016 மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்றால் அது சரிதான். அதன் பிறகு எ.ம.சா.ஆ-8ன் படி நான் இ.எ.77/2018 என்ற நெம்பரில் ஏலச்சொத்தின் மதிப்பை குறைக்க வேண்டி ஒரு மனு தாக்கல்

செய்திருந்தேன் என்றால் அது சரிதான். அதில் 4ம் எதிர்மனுதாரரான எதிர்மனுதாரர் கவிதா என்பவர் No residence, left என்று அழைப்பாணை திருப்பப்பட்டது. அதன்பிறகு மேற்படி கவிதாவிற்கு அவருடைய சரியான முகவரி குறிப்பிட்டு அழைப்பாணை நீதிமன்றம் மூலமாகவும், பதிவஞ்சல் மூலமாகவும் எடுக்கப்பட்டதா என்றால் நாளிதழில் விளம்பரம் செய்ய நான் மனு தாக்கல் செய்து அவருக்கு எதிராக தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்ய உத்தரவு பெறப்பட்டது.

IV. அவ்வாறு நிறைவேற்று மனுவில் ஏல நடவடிக்கை தொடர்பான மனுக்களில் எதிர்மனுதாரருக்கு அழைப்பாணை கண்டிப்பாக சார்வு செய்யப்படவேண்டும் என உள்ளதென்றால் சரிதான், ஆனால் மேற்படி இ.எ.77/2017 மனுவில் கவிதாவிற்கு அவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் அழைப்பாணை சார்வு செய்யப்படவில்லை என்றால் அவருடைய கடைசியாக தெரிந்த முகவரியில் அனுப்பப்பட்டு அது No residence, left என்று அழைப்பாணை திருப்பப்பட்டது.

V. எ.ம.சா.ஆ-9ல் ராஜாராமன் பெறுதல் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவர் என்னுடைய சகோதரர் ஆவார். எ.ம.சா.ஆ-9 சர்வே எண்/தெரு என குறிப்பிட்டுள்ள பகுதியில் சர்வே எண்., தெரு பெயர் இடம்பெறவில்லை, கந்தசாமி புரம் கிழக்கு -மேற்கு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எ.ம.சா.ஆ-10 பொதுப்பணித்துறை வழியான பழனிவேல் (ஓய்வு) என்பவரால் வழங்கப்பட்டது. எ.ம.சா.ஆ-10 யார் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் மேற்படி மதிப்பீட்டு சான்று வழங்கப்பட்டது என்பதற்கான குறிப்பு இல்லை என்றாலும் சரிதான். அதேபோல் அந்த சான்று யாருக்கு வழங்கப்பட்டது என்பதற்கான குறிப்பு அதில் இடம் பெறவில்லை என்றால் சரிதான். எ.ம.சா.ஆ-10ல் இருப்பது குடியிருப்பு வீடு என்றால் அது சரிதான். எ.ம.சா.ஆ-10 தெருவில் ஏலச்சொத்தின் உரிமையாளர்கள் நிறைவேற்று மனுவில் எதிர்மனுதாரர்கள் என்று சொன்னால் அது சரிதான். எ.ம.சா.ஆ-10 பொறியாளர் எதன் அடிப்படையில் மேற்படி மதிப்பீட்டை வழங்கினார் என்பது எனக்கு நேரடியாக தெரியாது. அவ்வாறு மதிப்பீடு வழங்கவேண்டும் என்றால் சம்மந்தப்பட்ட இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு, காலிமனை , கட்டிடத்தின் பரப்பளவு , அதனுடன்சேர்ந்த மரம் வகையறாக்கள் குறிப்பிட்டு மதிப்பீடு கட்டிடத்திற்கு நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்றால் அது பற்றி எனக்கு தெரியாது. எ.ம.சா.ஆ-10 எனது முகவரிக்கு குறிப்பிட்டு வழங்கப்படவில்லை என்றால் அது சரிதான். அவ்வாறு ஏலச்சொத்திற்கு மதிப்பீடு வேண்டும் என நான் விண்ணப்பக்கடிதம் கொடுத்தேனா என்றால் வாய்மொழியாக கேட்டுக்கொண்டேன். அவ்வாறு எப்போது கேட்டேன் என்பது தற்சமயம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எ.ம.சா.ஆ-10

சம்மந்தமாக பொறியாளர் யார் முன்னிலையில் ஏலச்சொத்தை பார்வையிட்டார் என்பது எனக்கு தெரியாது. அவ்வாறு பொறியாளர் மதிப்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் சம்மந்தப்பட்ட வீட்டின் உரிமையாளர் அனுமதி பெற்று தான் செய்யவேண்டும் என்றால் சரிதான். எ.ம.சா.ஆ-10ல் பொறியாளர் யாருடைய முன்னிலையில் ஏலச்சொத்தை பார்வையிட்டார் என்பது குறித்து அதில் குறிப்பிடவில்லை என்றால் சரிதான். எ.ம.சா.ஆ-10 ஐ வழங்கியவர் பொதுப்பணித்துறையில் ஓய்வு பெற்ற பொறியாளர் ஆவார். எ.ம.சா.ஆ-10 தேதியில் அந்த சான்றை வழங்கிய பொறியாளருக்கு சான்று வழங்குவதற்கான அரசு உரிமம் இருந்ததா என்றால் அது பற்றி எனக்கு தெரியாது. எ.ம.சா.ஆ-9 மற்றும் எ.ம.சா.ஆ-10 ஐ நான் நிறைவேற்று மனு நடவடிக்கைக்காக வாங்கியுள்ளேன் என்றால் அது சரிதான்.

VI. நான் தாக்கல் செய்துள்ள இ.எ.84/2020, இ.எ.90/2021 படியான மதிப்பு குறைப்பு மனுவில் அதன் எதிர்மனுதாரரை முழு முகவரி குறிப்பிட்டு தாக்கல் செய்துள்ளேன் என்றால் அது சரிதான். இ.எ.84/2020ல் 4ம் எதிர்மனுதாரருக்கு அழைப்பாணை அவரின் கணவர் மூலமாக சார்வு செய்யப்பட்டதாக மேற்குறிப்பு உள்ளதென்றால் அது சரிதான். இ.எ.90/2021-ல் 2, 3,5 எதிர்மனுதாரர்களுக்கு விளம்பரம் மூலம் பிரச்சுரம் செய்ய உத்தரவு பெறப்பட்டது என்றால் சரிதான். ஏலம் தொடர்பான ஏல இஸ்தியார் நகல் எனக்கு நிறைவேற்று மனு எதிர்மனுதாரர், வருவாய் கோட்டாட்சியர், நீதிமன்றத்திற்கும் சொத்து அமைந்துள்ள இடத்தில் சார்வு செய்யப்படவேண்டும் என்றால் சரிதான். கடைசியாக ஏலச்சொத்திற்கு என்னுடைய மதிப்பாக என்ன நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது என தற்சமயம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஏலச்சொத்திற்கு அமீன் மதிப்பு என்ன என்பது தற்சமயம் ஞாபகம் இல்லை, நீதிமன்ற மதிப்பு என்னவென்றால் ரூ.57,76,000/-. ஏலம் தொடர்பாக ஏல இஸ்தியாரில் கண்டுள்ள அமீன் மதிப்பு, நீதிமன்ற மதிப்பு எதிர்மனுதாரர் மதிப்பு தெரியவரும் என்றால் சரிதான். நீதிமன்ற மதிப்பு தவிர்த்து மற்ற மதிப்பு ஏல இஸ்தியாரில் இடம்பெற்றுள்ளதா என்றால் கண்டிப்பாக இடம் பெற்றிருக்கும். ஏலம் நடைபெற்ற அன்று நான் சம்மந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்திற்கு வரவில்லை. அந்த ஏலத்தில் ஐந்து நபர்கள் கலந்துக்கொண்டதாக நான் எனது வழக்கறிஞர் மூலமாக கேள்விப்பட்டேன். அவ்வாறு ஏலத்தில் பங்கெடுத்த நபர்களின் பெயர் பற்றிய விவரங்கள் எனக்கு தெரியாது. நிறைவேற்ற மனுவில் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் ஏலம் எடுப்பதற்கு நான் மனு தாக்கல் செய்திருந்தேன்.

குறுக்குவிசாரணை தொடர்ச்சிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது.

மேற்படி சாட்சியத்தை சாட்சி சொல்ல-சொல்ல என்னால் திறந்த நீதிமன்றத்தில் நேரடியாக தட்டச்சுக்கு சொல்லப்பட்டு, அவரால் நேரடியாக கணினியில் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு, என்னால் பிழைத்திருத்தம் செய்யப்பட்டு, சரிபார்க்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது. அதை சாட்சி படித்துப் பார்த்து சரி என ஒப்புக்கொண்டு கையொப்பம் செய்தார்.

(Sd.S.Madhumitha)

முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி(மு.கூ.பொ.),
உளுந்தூர்பேட்டை.